

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

[기출][2013-1-2]과징금부과처분이 과다할 경우 법원의 일부취소판결 가능성 여부

《[문제1] 甲은 乙이 대표이사로서 있는 A운수주식회사에서 운전기사로서 근무하고 있는데, A회사의 노사간에 체결된 임금협정에는 운전기사의 법령위반행위로 회사에 과징금이 부과되면 추후 당해 운전기사에 대한 상여금 지급시 그 과징금 상당액을 공제하기로 하는 내용이 포함되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 과징금부과처분에 대한 취소소송에서 법원이 A회사에 대한 과징금의 금액이 지나치게 과다하다고 판단할 경우, 법원은 적정하다고 판단하는 한도 내에서 과징금부과처분의 일부를 취소할 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음2> 과징금부과처분이 과다할 경우 법원의 일부취소판결 가능성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A운수주식회사는 운전기사 甲의 법령위반행위로 부과된 과징금처분의 취소소송을 제기하였고, 법원은 해당 과징금의 금액이 지나치게 과다하다고 판단하는 경우이다. 쟁점으로 <재량행위인 과징금부과처분에 대하여 법원이 적정하다고 판단하는 한도 내에서 일부 취소판결을 할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 과징금부과처분에 대한 법원의 일부 취소 가능 여부에 대하여 논한다.

II. 일부취소판결의 요건 및 재량행위에 대한 한계

1. 행정소송법상 변경의 의미와 일부취소의 요건

(1) 소극적 변경으로서의 일부취소

- 행정소송법 제4조 제1호는 취소소송의 목적을 처분의 취소 또는 변경으로 규정한다. 판례는 대법원 전원합의체 판결을 통해 여기서의 변경을 소극적 변경인 일부취소로 이해한다. 법원이 스스로 처분을 변경하는 적극적 변경은 권력분립 원칙상 허용되지 않는다.

(2) 일부취소의 실체법적 요건

- 하나의 행정처분이라 하더라도 처분의 대상이나 액수가 객관적으로 가분적이거나 특정할 수 있어야 일부취소가 가능하다. 가분성이 없거나 구체적인 수액을 산정할 수 없는 경우에는 일부취소가 원천적으로 불가능하다.

2. 기속행위와 재량행위에 따른 일부취소의 범위

(1) 기속행위와 일부취소

- 기속행위의 경우 처분의 가분성이 인정되고 법원이 제출된 자료에 의하여 적법하게 부과될 구체적인 금액을 명확히 산출할 수 있다면, 법원은 위법한 부분만을 특정하여 일부취소판결을 내릴 수 있다.

(2) 재량행위와 일부취소의 제한

- 재량행위의 경우에는 처분청에 공익과 사익을 이익형량할 수 있는 독자적인 재량권이 유보되어 있다. 따라서 법원이 적정한 한도액을 직접 산출하여 초과 부분만을 일부취소하는 것은 처분청의 재량권을 박탈하고 사법부가 제1차적 판단권을 행사하는 결과가 되어 권력분립 원칙에 반한다. 이에 따라 재량행위의 경우 예외적인 경우를 제외하고는 처분 전부를 취소하여 행정청이 적법하게 재량을 다시 행사하도록 하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 과징금부과처분의 법적 성질

(1) 재량행위성 검토

- 여행자동차운수사업법상 과징금부과처분은 영업정지처분에 갈음하여 부과되는 제재적 금전부과처분으로서, 행정청에 부과 여부 및 수액 산정에 관한 광범위한 재량권이 부여된 재량행위에 해당한다.

(2) 독자적 한도액 산정의 불가능성

- 과징금 부과는 일련의 위반행위에 대하여 하나의 제재로서 총액으로 부과되는 것이므로, 이를 임의로 나누어 취소할 수 있는 구체적 기준이 소송과정에서 당연히 도출되는 것은 아니다.

2. 일부취소판결의 가능성 판단

(1) 일탈·남용에 따른 전부취소의 원칙

- 법원이 보기에 이 사건 과징금 액수가 지나치게 과다하여 이익형량의 한계를 벗어난 위법이 있다고 판단하는 경우, 해당 처분은 재량권의 일탈·남용으로서 처분 전부가 위법하게 된다.

(2) 사법심사의 한계와 일부취소 부정

- 법원이 스스로 적정한 과징금 액수를 결정하여 이를 초과하는 부분만을 일부취소하는 것은 행정청의 권한인 재량의 영역에 침범하는 것이다. 따라서 법원은 적정하다고 판단하는 한도 내로 과징금부과처분의 일부만을 취소할 수 없으며, 과징금부과처분 전부를 취소하여야 한다.

IV. 결론

- 행정소송법상 일부취소판결은 대상 처분이 가분적이고 기속행위이거나 구체적 적법 수액을 명확히 특정할 수 있는 경우에 한하여 허용된다. 사안의 과징금부과처분은 전형적인 재량행위에 해당하므로 법원이 독자적인 이익형량을 통해 적정 한도액을 산정하여 일부취소판결을 내리는 것은 행정청의 재량권을 침해하여 권력분립 원칙에 반한다. 결론적으로 법원은 과징금 액수가 지나치게 과다하여 위법하다고 판단하더라도 이를 일부취소할 수 없으며, 과징금부과처분 전체를 취소하는 판결을 내려야 한다.